

[별표 7]

선박의 입출항 관련 범죄 및 벌칙(「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」)

벌칙	위반유형(선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률 제38조)
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제55조 관련)	9. 제38조제1항을 위반하여 폐기물을 버린 자 10. 제38조제3항에 따른 폐기물 또는 물건의 제거 명령을 이행하지 않은 자 제38조(폐기물의 투기 금지 등) ① 누구든지 무역항의 수상구역 등이나 무역항의 수상구역 밖 10킬로미터 이내의 수면에 선박의 안전운항을 해칠 우려가 있는 흙·돌·나무·어구(漁具) 등 폐기물을 버려서는 아니 된다. ③ 관리청은 제1항을 위반하여 폐기물을 버리거나 제2항을 위반하여 흩어지기 쉬운 물건을 수면에 떨어뜨린 자에게 그 폐기물 또는 물건을 제거할 것을 명할 수 있다
500만원 이하의 벌금 (법 제56조 관련)	16. 제38조제2항을 위반하여 흩어지기 쉬운 물건이 수면에 떨어지는 것을 방지하기 위한 필요한 조치를 하지 않은 자 제38조(폐기물의 투기 금지 등) ② 무역항의 수상구역 등이나 무역항의 수상구역 부근에서 석탄·돌·벽돌 등 흩어지기 쉬운 물건을 하역하는 자는 그 물건이 수면에 떨어지는 것을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.
양벌규정 (법 제58조 관련)	법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제54조부터 제57조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 그렇지 않다.